



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Lampung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/30 Oktober 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. P. Antasari gang Waru II No 40A RT 3 Desa. Kali |

Balau Kencana Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak/Belum Bekerja |

Terdakwa M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025

Terdakwa M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DAFFA AL ABDULLAH Bin AGOENG PRIHASTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DAFFA AL ABDULLAH Bin AGOENG PRIHASTO dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Jaket lengan panjang Merk Red Flag warna Hijau Army;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek motif daun;
 - 1 (satu) Buah Masker warna Hitam jenis Duckbill;Agar Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ.;
 - 1 (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;
 - 1 (satu) Buah STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;Agar Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Screenshot CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jl.

Bromo IV-44 RT 04 RW 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.

Agar tetap terlampir pada berkas Perkara

- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna biru dan abu-abu.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Pushop warna Biru Donker dan Cokelat.
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dengan motif Bunga dan tulisan

"CHIBAO".

- 1 (Satu) buah tas kecil merk Kipling warna Biru Donker.

Agar Dikembalikan Kepada yang berhak melalui saksi TIAHJO RENALDI

SAPUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa M. DAFFA AL ABDULLAH Bin AGOENG PRIHASTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk selanjutnya memohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa M. DAFFA AL ABDULLAH Bin AGOENG PRIHASTO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2025 pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Bromo IV-44 RT 04 RW 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 00.10 Wib terdakwa berangkat dari Alun-Alun Kota Batu dengan cara berjalan kaki dengan maksud mencari rumah yang tidak terkunci, kemudian pukul 02.10 Wib terdakwa sampai di sebuah rumah yang kondisi pagarnya tidak terunci di Jl. Bromo IV-44 RT. 04 RW. 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa membuka pagar tersebut dan masuk ke pekarangan untuk mencari pintu masuk, kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah dan pintu bagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah tetapi dalam kondisi terkunci, selanjutnya terdakwa menuju pintu belakang rumah dan didapati pintu bagian belakang rumah dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk melalui dapur dan masuk ke kamar pertama dan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa menuju kamar yang berada di dekat ruang tamu dan menemukan sebuah dompet milik Saksi LILIK YULIANI yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku jaket milik terdakwa, kemudian terdakwa menuju Ruang tamu dan menemukan sebuah tas milik saksi TJAHYO ACHMAD AFFANDI berisi uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menyimpan sejumlah uang tunai tersebut di saku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju kamar ke tiga dan menemukan sejumlah uang tunai di atas lemari pakaian milik saksi NUR AINI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyimpan uang tersebut di saku jaket milik terdakwa. Kemudian terdakwa menuju pintu untuk keluar dan sampai di ruang tamu dimana terdakwa melihat terdapat CCTV, selanjutnya terdakwa mengubah arah CCTV untuk tujuan agar tidak terekam pada CCTV, kemudian terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang rumah.

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Pukul 03.00 Wib, saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA dalam keadaan tidur kemudian dibangunkan oleh isteri saksi yang bernama saksi LILIK YULIANI karena mendapati kondisi pintu kamar terbuka, kemudian saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA melihat hewan peliharaannya berupa seekor kucing sedang berada di luar rumah yang seharusnya ada di dalam rumah, kemudian saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA dan saksi LILIK YULIANI curiga dan melihat rekaman CCTV di ruang tamu dan menemukan bahwa terdapat seseorang dengan berjenis kelamin laki-laki masuk ke dalam rumah tanpa seizin pemilik dan membawa sejumlah uang tunai yang ada di dalam tas milik Saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di dalam dompet milik saksi LILIK YULIAN yang ada di kamar sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan di dalam kamar tidur ibu saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA yaitu milik saksi NURAINI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA, Saksi LILIK YULIANI, dan saksi NURAINI untuk membawa uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA, Saksi LILIK YULIANI, dan saksi NURAINI mengalami kerugian total sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : TJAHO ACHMAD AFFANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, 21 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Jl. Bromo IV-44, Sisir, Batu, Saksi dibangunkan oleh istrinya yaitu saksi LILIK YULIANI, karena pintu kamar terbuka dan kucing keluar rumah, selanjutnya Saksi mengecek CCTV: melihat pria dengan menggunakan masker, berrambut ikal jaket hijau, celana pendek memasuki rumahnya dengan cara melalui masuk pagar samping tinggi 2-2,5 m, kemudian melewati pintu belakang yang tidak terkunci, untuk kemudian pelaku masuk ke 4 kamar dan juga memasuki ruang kerja, mengambil dan berhasil mengumpulkan uang tunai total Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang masing masing diambil dari dalam tas Saksi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di dalam dompet milik saksi LILIK YULIAN yang ada di kamar sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan di dalam kamar tidur ibu saksi TJAHO RENALDI SAPUTRA yaitu milik saksi NURAINI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). serta dengan mengambil sebuah senter anak;
- Bahwa, setelah Saksi mengecek keadaan rumah, ternyata tidak ada tanda kerusakan di pintu/jendela;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Saksi 2 : LILIK YULIANI (istri Tjahyo) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, 21 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Jl. Bromo IV-44, kecamatan Sisir, kota Batu, Saksi membangunkan suaminya yaitu Saksi TJAHO ACHMAD AFFANDI karena mendengar suara pintu kamar terbuka dan kucing keluar rumah, selanjutnya suami Saksi mengecek CCTV: melihat pria (masker, rambut ikal) jaket hijau, celana pendek memasuki rumah melalui pagar samping

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi 2–2,5 m, lalu lewat pintu belakang yang tak terkunci, untuk kemudian pelaku masuk ke 4 kamar, termasuk ke ruang kerja dengan mengambil dan mengumpulkan uang tunai dengan jumlah total Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dalam tas suami Saksi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di dalam dompet milik saksi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan di dalam kamar tidur ibu saksi TJAHJO RENALDI SAPUTRA yaitu milik saksi NURAINI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta dengan mengambil sebuah senter anak ;

- Bahwa, setelah Saksi mengecek keadaan rumah, ternyata tidak ada tanda kerusakan di pintu/jendela;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Saksi 3: NUR AINI (ibu korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, 21 Januari 2025, di rumah Jl. Bromo IV-44, kecamatan Sisir, kota Batu, saat pagi hari kemudian diajak melihat cctv oleh anaknya dan baru mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki orang tak dikenal dan baru mengetahui bahwa uang Saksi yang disimpan didalam kamarnya dengan jumlah sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) juta ;
- Bahwa saat Saksi melihat CCTV tampak bahwa pelaku adalah seorang pria yang menggunakan masker, dengan rambut ikal, mempergunakan jaket hijau dan celana pendek yang memasuki rumah melalui pagar samping tinggi 2–2,5 m, lalu lewat pintu belakang yang tak terkunci, untuk kemudian pelaku masuk ke 4 kamar, termasuk ke ruang kerja dan telah mengambil dan mengumpulkan uang tunai dengan jumlah total Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang masing masing diambil dari dalam tas anak Saksi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di dalam dompet milik saksi menantu sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan di dalam kamar saksi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta dengan mengambil sebuah senter anak ;
- Bahwa, setelah Saksi mengecek keadaan rumah, ternyata tidak ada tanda kerusakan di pintu/jendela;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD DAFA AL ABDULLAH bin AGOENG PRIHASTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Terdakwa sengaja pergi keluar rumah dengan maksud yang jelas yaitu mencari hingga kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, menemukan rumah yang tidak terkunci di rumah Jl. Bromo IV-44, kecamatan Sisir, kota Batu, kemudian Terdakwa memasukinya dengan cara memanjat lewat pagar samping setinggi 2–2,5 m untuk kemudian mencoba masuk dari beberapa pintu dan akhirnya melalui pintu belakang yang tidak terkunci ;
- Bahwa, setelah berhasil memasuki rumah kemudian Terdakwa masuk kamar pertama dan mengambil uang Rp1.000.000,- (Satujuta Rupiah), lalu ambil tas di ruang tamu (jumlah lupa), selanjutnya ambil uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) di atas lemari dengan jumlah keseluruhan Rp.15.500.000,- Limabelas Juta Lima ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa uangnya yang direncanakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi warna merah muda menggunakan Sticker No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ dan untuk kepentingan pribadinya sebelum kemudian keluar lewat dapur dan menutup kembali pintunya;
- Bahwa, Saksi sempat mengetahui bahwa didalam rumah ada CCTV sehingga untuk mengamankan perbuatannya Terdakwa sempat mengubah arah pandang kamera;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri dengan tanpa menggunakan alat bantu, dilakukan pada malam hari saat penghuni sedang tidur ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota kepolisian Polres Batu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada malam hari dan waktu itu terdakwa berada di kontrakan alamat Jl. Mayjen Panjaitan Kec. Klojen kota Malang ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket lengan panjang merk Red Flag warna hijau army ;
2. 1 (satu) buah celana pendek motif daun ;
3. 1 (satu) buah masker warna hitam jenis Duckbill ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi warna merah muda menggunakan Sticker No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ ;
5. 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam No. Pol L3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ ;
6. 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam No. Pol L3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ ;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam No. Pol L3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang atas Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor 244/PenPid.B-SITA/2025/PN Mlg tanggal 23 April 2025 atas barang bukti sebagai berikut:

8. 1 (satu) buah flashdisk berisikan screenshot CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Bromo IV-44 RT 04 RW 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu ;
9. 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna biru dan abu-abu ;
10. 1 (satu) buah tas kecil merk Pushop warna biru dongker dan cokelat ;
11. 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dengan motif bunga dan tulisan "CHIBAO";
12. 1 (satu) buah tas kecil merk Kipling warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa, pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Terdakwa sengaja pergi keluar rumah dengan maksud yang jelas yaitu mencari hingga kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, menemukan rumah yang tidak terkunci di rumah Jl. Bromo IV-44, kecamatan Sisir, kota Batu, kemudian Terdakwa memasukinya dengan cara tanpa ijin pemiliknya telah memasuki rumah Saksi korban dengan cara memanjat lewat pagar samping setinggi 2–2,5 m untuk kemudian mencoba masuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pintu dan akhirnya melalui pintu belakang yang tidak terkunci saat penghuni rumah dalam keadaan tidur, kemudian Terdakwa memasuki satu persatu kamar yang ada untuk kemudian mencari dan mengambil uang yang ditemukan didalam kamar yang diketahui bukan milik Terdakwa dan tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan sendiri dengan tanpa mempergunakan alat bantu yang jumlah keseluruhan berjumlah Rp.15.500.000,- (Limabelas juta Limaratus Ribu Rupiah) yang direncanakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi warna merah muda menggunakan Sticker No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ dan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

- Benar bahwa, saat memasuki rumah Saksi korban dan kemudian menyadari adanya CCTV, kemudian untuk menghindarinya Terdakwa sempat merubah arah CCTV, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang kemudian Terdakwa meninggalkan rumah melalui pintu belakang dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polres Batu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada malam hari dan waktu itu terdakwa berada di kontrakan alamat Jl. Mayjen Panjaitan Kec. Klojen kota Malang, atas laporan Saksi korban yang mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,- (Delapanbelas Juta Rupiah) yang masing masing diambil dari dalam tas Saksi TJAHYO ACHMAD AFFANDI, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), di dalam dompet milik saksi LILIK YULIANI, sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan di dalam kamar saksi NUR AINI sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta dengan mengambil sebuah senter anak, sebagaimana gambar yang terlihat di CCTV ;
- Benar, bahwa menurut keterangan Terdakwa terkait jumlah uang yang diambil Terdakwa adalah dari kamar pertama dan mengambil uang Rp1.000.000,- (Satujuta Rupiah), lalu ambil tas di ruang tamu (jumlah lupa), selanjutnya ambil uang sebesar Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) di atas lemari dengan jumlah keseluruhan Rp.15.500.000,- Limabelas Juta Lima ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa uangnya yang kemudian untuk itu dalam tempo setidaknya 1 (satu) bulan setelahnya saat Terdakwa ditangkap telah kedapatan menguasai dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi warna merah muda menggunakan Sticker No. Pol L-3561-GZ No. Rangka

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ yang diperoleh setelah mengambil uang para Saksi korban yang bersesuaian keterangan Terdakwa yang pada pokoknya uang yang diambil dari Saksi korban adalah untuk membeli sepeda motor barang bukti dan untuk kepentingan pribadinya sebelum kemudian keluar lewat dapur dan menutup kembali pintunya;

- Bahwa, Saksi sempat mengetahui bahwa didalam rumah ada CCTV sehingga untuk mengamankan perbuatannya Terdakwa sempat mengubah arah pandang kamera;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri dengan tanpa menggunakan alat bantu, dilakukan pada malam hari saat penghuni sedang tidur ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian diamankan oleh anggota kepolisian Polres Batu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 pada malam hari dan waktu itu terdakwa berada di kontrakan alamat Jl. Mayjen Panjaitan Kec. Klojen kota Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tiada dengan setahunya atau tiada dengankemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalh dimaksudkan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan mendasarkan bukti awal atau batas minimal alat bukti yang ada dan diketemukan, oleh karena untuk menentukan secara pasti pelakunya adalah bergantung kepada terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti yang sah dan diajukan dimuka persidangan untuk kemudian dihubungkan satu dengan lainnya ternyata selain terdapat persesuaian satu dengan lainnya, ternyata juga dapat ditarik hubungan hukum bahwa Terdakwa M. DAFFA AL ABDULLAH Bin AGOENG PRIHASTO dimuka persidangan telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan, dimana pada pokoknya Terdakwa yang dalam keadaan sehat menerangkan siap diperiksa, mengerti terhadap surat dakwaan yang diajukan kepadanya, yang untuk itu selanjutnya menerangkan mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan serta membenarkan keterkaitannya dengan diri dan perbuatannya, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan menyatakan unsur : Barang siapa , sebagai telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian masing-masing sub unsur, dimana mengambil barang sesuatu adalah ditandai adanya perpindahan barang sesuatu yang merupakan barang yang mempunyai arti dan nilai bagi pemiliknya dari tempatnya semula, selanjutnya pemilik dimaksudkan baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku dan cara mengambilnya dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu cara yang bertentangan dengan hak pemilik dan bertentangan dengan kewajiban pelaku serta bertentangan dengan norma yang berlaku dan juga bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dihubungkan dengan masing-masing sub unsur dapat ditarik adanya hubungan hukum dimana Terdakwa dari sejak keluar dari rumahnya pada hari hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 adalah untuk mencari rumah yang tidak terkunci, samapi akhirnya menemukannya yaitu rumah yang terletak di Jl. Bromo IV-44 RT. 04 RW. 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, selanjutnya Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dilakukan tanpa seijin pemilik rumah kemudian memanjat pagar samping yang tinggi untuk kemudian setelah mencari kemudian mendapati satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang yang tidak terkunci, kemudian dengan cara yang sama tanpa ijin dan tidak ada hak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah, namun Terdakwa memasukinya untuk kemudian memasuki kamar kamar yang ada dan kemudian mencari hingga menemukan dan mengambil uang yang baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa melainkan Saksi korban Tjahyo, istri dan ibunya yang untuk itu telah menimbulkan kerugian dalam bentuk kehilangan uang berjumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) namun menurut Terdakwa jumlahnya adalah Rp.15.500.000,- (Limabelas Juta Limaratus Ribu Rupiah). Selanjutnya uang yang diperoleh, Terdakwa bawa keluar rumah dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna hitam yang telah dimodifikasi menjadi warna merah muda menggunakan Sticker No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ dan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adalah telah terpenuhi ;

3. Unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis perlu menguraikan pokok pengertian tentang unsur tersebut diatas yaitu mensyaratkan adanya perbuatan pelaku adalah dilakukan pada malam hari yaitu pada saat matahari telah tenggelam, dan tempat pelaku melakukan perbuatan adalah dalam pekarangan yang ada rumahnya dan saat pelaku melakukan perbuatannya adalah tanpa setahu dan bertentangan dengan hak pemilik rumah sebagai yang berhak ;

Meimbang, bahwa selanjutnya dari pokok batasan unsur delik tersebut diatas, untuk kemudian dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, maka dapatlah ditarik adanya hubungan hukum dimana pada pokoknya Terdakwa saat memasuki pekarangan dan rumah Saksi korban Tjahyo adalah pada sekitar pukul.02.00 WIB atau malam hari, adalah dalam keadaan tertutup walaupun tidak dikunci, yang artinya untuk itu tidak memberikan hak kepada Terdakwa guna memasukinya, selain itu juga dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi korban Tjahyo selaku

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah oleh karena mereka sedang tidur, namun untuk itu Terdakwa telah memasukinya dan melakukan perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, adalah juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepada diri dan perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum, maka dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak diketemukan adanya fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari petanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meyakini kesalahan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan membertakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka beralasan pula untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang untuk itu dipandang, patut layak dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap barang bukti masing masing berupa :

- 1 (satu) Buah Jaket lengan panjang Merk Red Flag warna Hijau Army;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek motif daun;
- 1 (satu) Buah Masker warna Hitam jenis Duckbill;

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Tselanjutnya terhadap barang bukti brupa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ.;
- 1 (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;
- 1 (satu) Buah STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;

Oleh karena merupakan barang sepeda motor dengan bukti pendukungnya yang diperoleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan milik Saksi korban sehingga guna melindungi dhak dan mengembalikan keadaan saksi korban seperti semula, serta untuk memberikan keadilan bagi saksi korban atas kerugiannya akibat perbuatan Terdakwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 24 ayat (4) Peraturan Jaksa Agung No.PER-002/A/JA/05/2017 jo.Perubahan No.10/2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa barang rampasan / sitaan Negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp.35.000.000,- dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui Kantor Lelang Negara, dihubungkan dengan ketentuan pasal 46 KUHAP tentang hak korban untuk memberikan keadilan bagi Saksi korban guna mendapatkan penggantian barang yang senilai, serta dengan mendasarkan ketentuan 98 KUHAP tentang hak korban atas kerugian yang dideritanya dan juga dengan mendasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti sepeda motor beserta surat-surat serta kunci kontaknya kepada saksi korban melalui saksi korban Tjahjo Renaldi Saputra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti -

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Screenshot CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Bromo IV-44 RT 04 RW 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.;

Oleh karena merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan dan dijadikan alat bukti, sehingga beralasan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna biru dan abu-abu.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Pushop warna Biru Donker dan Cokelat.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dengan motif Bunga dan tulisan "CHIBAO".

- 1 (satu) buah tas kecil merk Kipling warna Biru Donker.
Oleh karena merupakan barang yang diamobil dari dan milik Saksi korban dan keluarganya sehingga beralasan agar diserahkan kepada dan melalui saksi

Tjahjo Renaldi Saputra ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Tjahjo Renaldi Saputra dan keluarganya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Daffa Al Abdullah bin Agoeng Prihasto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Daffa Al Abdullah bin Agoeng Prihasto oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Jaket lengan panjang Merk Red Flag warna Hijau Army;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Pendek motif daun;
- 1 (satu) Buah Masker warna Hitam jenis Duckbill;

Untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ.;
- 1 (satu) Buah BPKB asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;
- 1 (satu) Buah STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor merk YAMAHA Aerox warna Hitam No. Pol L-3561-GZ No. Rangka MH3SG4610HJ048434 No. Mesin: G3J1E0071879 atas nama ABDUL AZIZ;

Diserahkan kepada Saksi korban melalui saksi Tjahjo Renaldi Saputra ;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Screenshot CCTV kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Bromo IV-44 RT 04 RW 12 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu.

Agar tetap terlampir pada berkas Perkara

- 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger warna biru dan abu-abu.
- 1 (satu) buah tas kecil merk Pushop warna Biru Donker dan Cokelat.
- 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dengan motif Bunga dan tulisan "CHIBAO".
- 1 (Satu) buah tas kecil merk Kipling warna Biru Donker.

Agar diserahkan kepada saksi korban melalui saksi Tjahjo Renaldi Saputra ;

6. Menetapkan supaya terdakwa M. Daffa Al Abdullah Bin Agoeng Prihasto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 30 JUNI 2025, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H., M.H., Muhammad Hambali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari SENIN, tanggal 30 JUNI 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UIS DUANITA, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rista Permatasari, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)